



PUTUSAN

Nomor 2539/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Syafi'i Bin H. Hadiri;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapas Baru 5/28 RT. 008 RW. 007 Kelurahan. Kapasmadya Baru, Kecamatan. Tambaksari, Kota Surabaya dan tinggal di kos di Jl. Bulak Banteng Perintis Utama No. 6, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa Imam Syafi'i Bin H. Hadiri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa Imam Syafi'i Bin H. Hadiri didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **M. ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H & Rekan.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum " **Wira Negara Akbar** ", yang beralamat di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2539/Pid.Sus/2023/PN Sby pada tanggal 20 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2539/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 07 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2539/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 07 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No. :27915/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 4,152 gram
 - 39 (tiga puluh sembilan) botol plastik brisi total 39.000 (tiga puluh sembilan ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (doble L)
 - 21 (dua puluh satu) botol plastik berisi 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil warna putih berlogo "Y" jenis Yurindo
 - 1 (satu) buah kardus besar warna coklat

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2539/Pid.Sus/2023/PN Sby



- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah sendok plastik
- 1 (satu) buah sedotan plastik
- 4 (empat) pak plastik klip
- 1 (satu) buah dompet
- 1 (satu) bungkus kresek warna hitam
- 1 (satu) buah HP No.085736422793

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI pada hari Senin Tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kedung Cowek Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I₁** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H. HADIRI sepakat untuk menerima barang narkotika jenis sabu dari sdr.RUDI (DPO) dengan cara sistem ranjau di Jalan Kedung Cowek Surabaya tepatnya di pinggir jalan, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus rokok surya 12 menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian atas permintaan dari sdr. RUDI (DPO) terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamar kos terdakwa yang beralamat Jalan Bulak Banteng Perintis Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Surabaya untuk mengecek berapa beratnya barang tersebut, setelah terdakwa mengetahui berat barang narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung memberitahu kepada sdr.RUDI (DPO) dan sembari menunggu perintah lanjutan dari sdr. RUDI (DPO)

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB, terdakwa atas perintah dari sdr. RUDI (DPO) pergi menemui sdr. ADIT (DPO) di Depan SMP Negeri 58 Jalan Platuk Donomulyo No.74 Kec. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya dengan maksud dan tujuan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram, setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun terdakwa berperan sebagai perantara kurir untuk mengirimkan barang narkoba jenis sabu tersebut kepada pelanggan dari sdr.RUDI agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per gramnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI yang sedang menunggu pelanggan dari sdr. RUDI di Jalan Pogot VI Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Surabaya. Pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik berisikan sekitar 2000 (dua ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" yang berada di tempat sampah samping terdakwa, kemudian melanjutkan pengembangan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 4 (empat) pak plastik klip;

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08109/NNF/2023 atas nama terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2539/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :27915/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 4,152 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 27915/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 4,132 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar kos terdakwa di JalanBulak Banteng Perintis Utama No.6 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI sepakat untuk menerima barang narkotika jenis sabu dari sdr.RUDI (DPO) dengan cara sistem ranjau di Jalan Kedung Cowek Surabaya tepatnya di pinggir jalan, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus rokok surya 12 menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian atas permintaan dari sdr. RUDI (DPO) terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2539/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kamar kos terdakwa yang beralamat Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya. Bahwa selanjutnya

- pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI yang sedang menunggu pelanggan dari sdr. RUDI di Jalan Pogot VI Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Surabaya. Pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik berisikan sekitar 2000 (dua ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" yang berada di tempat sampah samping terdakwa, kemudian melanjutkan pengembangan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 4 (empat) pak plastik klip;

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08109/NNF/2023 atas nama terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. :27915/2023/NNF;- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 4,152 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :
- No. : 27915/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 4.132 gram;

Atas seluruh barang bukti tersebut ada dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa dikarenakan akan dijual kembali berdasarkan perintah dari Sdr. RUDI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

D A N

KEDUA

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di SPBU Jalan Kenjeran No.99 Kec.Simokerto Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI sepakat untuk menerima barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat beberapa botol berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dari sdr.RUDI (DPO) dengan cara sistem ranjau di di dalam 1 (satu) unit mobil travel yang terparkir di pinggir jalan, kemudian atas permintaan dari sdr. RUDI (DPO) terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamar kos terdakwa yang beralamat di Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya untuk mengecek berapa banyak botol dan butir dari pil tersebut, setelah terdakwa mengetahui sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol plastik berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total keseluruhan berisikan 47.000 (empat puluh tujuh) butir dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) botol plastik berisi obat keras jenis tablet Yarindo warna putih berlogo "Y" dengan total keseluruhan berisikan 23.000 (dua puluh tiga) butir, selanjutnya terdakwa langsung memberitahu kepada sdr.RUDI (DPO) dan sembari menunggu perintah lanjutan dari sdr. RUDI (DPO).

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2539/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB, terdakwa atas perintah dari sdr. RUDI (DPO) menemui sdr. ADIT (DPO) di depan SMP Negeri 58 Jalan Platuk Donomulyo Nomor 74 Kec.Sidotopo Wetan Kec.Kenjeran Surabaya dengan maksud dan tujuan menyerahkan 1 (satu) botol plastik berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total berisikan 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) botol plastik berisi obat keras jenis tablet Yarindo warna putih berlogo "Y" dengan total berisikan 1.000 (seribu) butir, setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun terdakwa mengirimkan pil tersebut kepada pelanggan dari sdr.RUDI agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per botolnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 21.30 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI yang sedang menunggu pelanggan dari sdr. RUDI bertempat di Jalan Pogot VI Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Surabaya. Pada saat dilakukan penangkapan, turut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik berisikan sekitar 2000 (dua ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" yang berada di tempat sampah samping terdakwa;
- Bahwa terdakwa berperan untuk menyimpan kemudian mengedarkan pil tersebut atas perintah dari Sdr. RUDI untuk memperoleh upah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dengan cara berupa 1 (satu) buah klip plastik kecil berisikan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) buah klip plastik kecil berisikan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut dilakukan penyisihan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik sedangkan sisa barang bukti 38 (tiga puluh delapan) botol plastik warna putih yang berisikan yang berisikan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total sebanyak 38.000 (tiga puluh delapan ribu) dan 20 (dua puluh) botol plastik warna putih yang berisikan yang berisikan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total sebanyak 20.000 (dua puluh delapan ribu) untuk pembuktian dalam persidangan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2539/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang di dalamnya berisikan yang di dalamnya berisikan butir pil koplo jenis koplo dan yurindo dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08109/NNF/2023 atas nama IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. : 27916/2023/NOF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto sekira 224,880 gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif **triheksifinedil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.
- No. : 27917/2023/NOF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto sekira 176,720 gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif **triheksifinedil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" dan logo "Y" dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di SPBU JalanKenjeran No.99 Kec.Simokerto Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu,**



pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI sepakat untuk menerima barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat beberapa botol berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dari sdr.RUDI (DPO) dengan cara sistem ranjau di di dalam 1 (satu) unit mobil travel yang terpakir di pinggir jalan, kemudian atas permintaan dari sdr. RUDI (DPO) terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamar kos terdakwa yang beralamat di Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya untuk mengecek berapa banyak botol dan butir dari pil tersebut, setelah terdakwa mengetahui sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol plastik berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total keseluruhan berisikan 47.000 (empat puluh tujuh) butir dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) botol plastik berisi obat keras jenis tablet Yarindo warna putih berlogo "Y" dengan total keseluruhan berisikan 23.000 (dua puluh tiga) butir, selanjutnya terdakwa langsung memberitahu kepada sdr.RUDI (DPO) dan sembari menunggu perintah lanjutan dari sdr. RUDI (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB, terdakwa atas perintah dari sdr. RUDI (DPO) menemui sdr. ADIT (DPO) di depan SMP Negeri 58 Jalan Platuk Donomulyo Nomor 74 Kec.Sidotopo Wetan Kec.Kenjeran Surabaya dengan maksud dan tujuan menyerahkan 1 (satu) botol plastik berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total berisikan 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) botol plastik berisi obat keras jenis tablet Yarindo warna putih berlogo "Y" dengan total berisikan 1.000 (seribu) butir, setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun terdakwa mengirimkan pil tersebut kepada pelanggan dari sdr.RUDI agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per botolnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 21.30 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI yang sedang menunggu pelanggan dari sdr. RUDI bertempat di Jalan Pogot VI Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Surabaya. Pada saat dilakukan penangkapan, turut



dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik berisikan sekitar 2000 (dua ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" yang berada di tempat sampah samping terdakwa;

- Bahwa terdakwa berperan untuk menyimpan kemudian mengedarkan pil tersebut atas perintah dari Sdr. RUDI untuk memperoleh upah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dengan cara berupa 1 (satu) buah klip plastik kecil berisikan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) buah klip plastik kecil berisikan obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut dilakukan penyisihan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik sedangkan sisa barang bukti 38 (tiga puluh delapan) botol plastik warna putih yang berisikan yang berisikan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total sebanyak 38.000 (tiga puluh delapan ribu) dan 20 (dua puluh) botol plastik warna putih yang berisikan yang berisikan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total sebanyak 20.000 (dua puluh delapan ribu) untuk pembuktian dalam persidangan;

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang di dalamnya berisikan yang di dalamnya berisikan butir pil koplo jenis koplo dan yurindo dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08109/NNF/2023 atas nama IMAM SYAFI' BIN H.HADIRI yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. : 27916/2023/NOF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto sekira 224,880 gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif **trihexsifinedil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.

- No. : 27917/2023/NOF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto sekira 176,720 gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif **trihexsifinedil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" dan logo "Y" dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIMAS ARIF SUFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI yang sedang menunggu pelanggan dari sdr. RUDI di Jalan Pogot VI Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Surabaya. Pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik berisikan sekitar 2000 (dua ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" yang berada di tempat sampah samping terdakwa, kemudian melanjutkan pengembangan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 4 (empat) pak plastik klip;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI sepakat untuk menerima barang narkotika jenis sabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.RUDI (DPO) dengan cara sistem ranjau di Jalan Kedung Cowek Surabaya tepatnya di pinggir jalan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus rokok surya 12 menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian atas permintaan dari sdr. RUDI (DPO) terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamar kos terdakwa yang beralamat Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya untuk mengecek berapa beratnya barang tersebut, setelah terdakwa mengetahui berat barang narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung memberitahu kepada sdr.RUDI (DPO) dan sembari menunggu perintah lanjutan dari sdr. RUDI (DPO);

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI sepakat untuk menerima barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat beberapa botol berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dari sdr.RUDI (DPO) dengan cara sistem ranjau di di dalam 1 (satu) unit mobil travel yang terparkir di pinggir jalan, kemudian atas permintaan dari sdr. RUDI (DPO) terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamar kos terdakwa yang beralamat di Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya untuk mengecek berapa banyak botol dan butir dari pil tersebut, setelah terdakwa mengetahui sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol plastik berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total keseluruhan berisikan 47.000 (empat puluh tujuh) butir dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) botol plastik berisi obat keras jenis tablet Yarindo warna putih berlogo "Y" dengan total keseluruhan berisikan 23.000 (dua puluh tiga) butir, selanjutnya terdakwa langsung memberitahu kepada sdr.RUDI (DPO) dan sembari menunggu perintah lanjutan dari sdr. RUDI (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB, terdakwa atas perintah dari sdr. RUDI (DPO) pergi menemui sdr. ADIT (DPO) di Depan SMP Negeri 58 Jalan Platak Donomulyo No.74 Kec. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya dengan maksud dan tujuan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram, setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun terdakwa berperan sebagai perantara kurir untuk mengirimkan barang narkoba jenis sabu tersebut kepada pelanggan dari sdr.RUDI agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per gramnya dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2539/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol plastik berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total berisikan 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) botol plastik berisi obat keras jenis tablet Yarindo warna putih berlogo "Y" dengan total berisikan 1.000 (seribu) butir, setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun terdakwa mengirimkan pil tersebut kepada pelanggan dari sdr.RUDI agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per botolnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.
- Bahwa barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI yang sedang menunggu pelanggan dari sdr. RUDI di Jalan Pogot VI Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Surabaya. Pada saat penangkapan, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik berisikan sekitar 2000 (dua ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" yang berada di tempat sampah samping terdakwa, kemudian melanjutkan pengembangan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya, setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 4 (empat) pak plastik klip;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI sepakat untuk menerima barang narkoba jenis sabu dari sdr.RUDI (DPO) dengan cara sistem ranjau di Jalan Kedung Cowek Surabaya tepatnya di pinggir jalan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus rokok surya 12 menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian atas permintaan dari sdr. RUDI (DPO) terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamar kos terdakwa yang beralamat Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya untuk mengecek berapa beratnya barang tersebut, setelah terdakwa mengetahui berat barang narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung memberitahu kepada sdr.RUDI (DPO) dan sembari menunggu perintah lanjutan dari sdr. RUDI (DPO).

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI sepakat untuk menerima barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat beberapa botol berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dari sdr.RUDI (DPO) dengan cara sistem ranjau di di dalam 1 (satu) unit mobil travel yang terparkir di pinggir jalan, kemudian atas permintaan dari sdr. RUDI (DPO) terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamar kos terdakwa yang beralamat di Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya untuk mengecek berapa banyak botol dan butir dari pil tersebut, setelah terdakwa mengetahui sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol plastik berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total keseluruhan berisikan 47.000 (empat puluh tujuh) butir dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) botol plastik berisi obat keras jenis tablet Yarindo warna putih berlogo "Y" dengan total keseluruhan berisikan 23.000 (dua puluh tiga) butir, selanjutnya terdakwa langsung memberitahu kepada sdr.RUDI (DPO) dan sembari menunggu perintah lanjutan dari sdr. RUDI (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB, terdakwa atas perintah dari sdr. RUDI (DPO) pergi menemui sdr. ADIT (DPO) di Depan SMP Negeri 58 Jalan Platuk Donomulyo No.74 Kec. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya dengan maksud dan tujuan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram, setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2539/Pid.Sus/2023/PN Sby



tersebut, adapun terdakwa berperan sebagai perantara kurir untuk mengirimkan barang narkoba jenis sabu tersebut kepada pelanggan dari sdr.RUDI agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per gramnya dan selain itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol plastik berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total berisikan 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) botol plastik berisi obat keras jenis tablet Yarindo warna putih berlogo "Y" dengan total berisikan 1.000 (seribu) butir, setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun terdakwa mengirimkan pil tersebut kepada pelanggan dari sdr.RUDI agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per botolnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.
- Bahwa barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H. HADIRI sepakat untuk menerima barang narkoba jenis sabu dari sdr.RUDI (DPO) dengan cara sistem ranjau di Jalan Kedung Cowek Surabaya tepatnya di pinggir jalan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus rokok surya 12 menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian atas permintaan dari sdr. RUDI (DPO) terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamar kos terdakwa yang beralamat Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya untuk mengecek berapa beratnya barang tersebut,



setelah terdakwa mengetahui berat barang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung memberitahu kepada sdr.RUDI (DPO) dan sembari menunggu perintah lanjutan dari sdr. RUDI (DPO)

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H. HADIRI sepakat untuk menerima barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat beberapa botol berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dari sdr.RUDI (DPO) dengan cara sistem ranjau di di dalam 1 (satu) unit mobil travel yang terparkir di pinggir jalan, kemudian atas permintaan dari sdr. RUDI (DPO) terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamar kos terdakwa yang beralamat di Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya untuk mengecek berapa banyak botol dan butir dari pil tersebut, setelah terdakwa mengetahui sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol plastik berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total keseluruhan berisikan 47.000 (empat puluh tujuh) butir dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) botol plastik berisi obat keras jenis tablet Yarindo warna putih berlogo "Y" dengan total keseluruhan berisikan 23.000 (dua puluh tiga) butir, selanjutnya terdakwa langsung memberitahu kepada sdr.RUDI (DPO) dan sembari menunggu perintah lanjutan dari sdr. RUDI (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB, terdakwa atas perintah dari sdr. RUDI (DPO) pergi menemui sdr. ADIT (DPO) di Depan SMP Negeri 58 Jalan Platuk Donomulyo No.74 Kec. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya dengan maksud dan tujuan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram, setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun terdakwa berperan sebagai perantara kurir untuk mengirimkan barang narkotika jenis sabu tersebut kepada pelanggan dari sdr.RUDI agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per gramnya dan selain itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol plastik berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total berisikan 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) botol plastik berisi obat keras jenis tablet Yarindo warna putih berlogo "Y" dengan total berisikan 1.000 (seribu) butir, setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun terdakwa mengirimkan pil tersebut kepada pelanggan dari sdr.RUDI agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per botolnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H. HADIRI yang sedang menunggu pelanggan dari sdr. RUDI di Jalan Pogot VI Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Surabaya. Pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik berisikan sekitar 2000 (dua ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" yang berada di tempat sampah samping terdakwa, kemudian melanjutkan pengembangan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 4 (empat) pak plastik klip;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.
- Bahwa barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- No. : 27915/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 4,152 gram;
- 39 (tiga puluh sembilan) botol plastik brisi total 39.000 (tiga puluh sembilan ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (doble L);
- 21 (dua puluh satu) botol plastik berisi 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil warna putih berlogo "Y" jenis Yurindo;
- 1 (satu) buah kardus besar warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sendok plastic;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2539/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 4 (empat) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) bungkus kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP No.085736422793;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08109/NNF/2023 atas nama terdakwa **IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI** yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. : 27915/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 4,152 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. : 27916/2023/NOF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto sekira 224,880 gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif triheksifinedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- No. : 27917/2023/NOF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto sekira 176,720 gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif triheksifinedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 27915/2023/NNF:- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 4,132 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H. HADIRI sepakat untuk menerima barang narkotika jenis sabu dari sdr.RUDI (DPO) dengan cara



sistem ranjau di Jalan Kedung Cowek Surabaya tepatnya di pinggir jalan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus rokok surya 12 menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian atas permintaan dari sdr. RUDI (DPO) terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamar kos terdakwa yang beralamat Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya untuk mengecek berapa beratnya barang tersebut, setelah terdakwa mengetahui berat barang narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung memberitahu kepada sdr.RUDI (DPO) dan sembari menunggu perintah lanjutan dari sdr. RUDI (DPO)

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H. HADIRI sepakat untuk menerima barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat beberapa botol berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dari sdr.RUDI (DPO) dengan cara sistem ranjau di di dalam 1 (satu) unit mobil travel yang terpakir di pinggir jalan, kemudian atas permintaan dari sdr. RUDI (DPO) terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamar kos terdakwa yang beralamat di Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya untuk mengecek berapa banyak botol dan butir dari pil tersebut, setelah terdakwa mengetahui sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol plastik berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total keseluruhan berisikan 47.000 (empat puluh tujuh) butir dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) botol plastik berisi obat keras jenis tablet Yarindo warna putih berlogo "Y" dengan total keseluruhan berisikan 23.000 (dua puluh tiga) butir, selanjutnya terdakwa langsung memberitahu kepada sdr.RUDI (DPO) dan sembari menunggu perintah lanjutan dari sdr. RUDI (DPO).

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB, terdakwa atas perintah dari sdr. RUDI (DPO) pergi menemui sdr. ADIT (DPO) di Depan SMP Negeri 58 Jalan Platuk Donomulyo No.74 Kec. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya dengan maksud dan tujuan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram, setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun terdakwa berperan sebagai perantara kurir untuk mengirimkan barang narkoba jenis sabu tersebut kepada pelanggan dari sdr.RUDI agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per gramnya dan selain itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol plastik berisi obat keras jenis tablet



warna putih berlogo LL dengan total berisikan 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) botol plastik berisi obat keras jenis tablet Yarindo warna putih berlogo “Y” dengan total berisikan 1.000 (seribu) butir, setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun terdakwa mengirimkan pil tersebut kepada pelanggan dari sdr.RUDI agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per botolnya.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI yang sedang menunggu pelanggan dari sdr. RUDI di Jalan Pogot VI Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Surabaya. Pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik berisikan sekitar 2000 (dua ribu) butir pil berwarna putih berlogo “LL” yang berada di tempat sampah samping terdakwa, kemudian melanjutkan pengembangan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 4 (empat) pak plastik klip;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08109/NNF/2023 atas nama terdakwa **IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI** yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. : 27915/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 4,152 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. : 27916/2023/NOF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto sekira 224,880 gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif triheksifinedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 27917/2023/NOF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto sekira 176,720 gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif triheksifinedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor:

- No. : 27915/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 4,132 gram;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/mengedarkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Dakwaan :

Pertama Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan Kedua Kesatu : Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

atau Kedua : Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Kumulatif;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “*Setiap Orang*”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **IMAM SYAFI' BIN H. HADIRI** adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa adalah pihak yang melakukan tidak memiliki hak ataupun tidak ditunjuk oleh pemerintah untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap berawal pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI sepakat untuk menerima barang narkotika jenis sabu dari sdr.RUDI (DPO) dengan cara sistem ranjau di Jalan Kedung Cowek Surabaya tepatnya di pinggir jalan, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus rokok surya 12 menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian atas permintaan dari sdr. RUDI (DPO) terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamar kos terdakwa yang beralamat Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya untuk mengecek berapa beratnya barang tersebut, setelah terdakwa mengetahui berat barang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung memberitahu kepada sdr.RUDI (DPO) dan sembari menunggu perintah lanjutan dari sdr. RUDI (DPO).

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB, terdakwa atas perintah dari sdr. RUDI (DPO) pergi menemui sdr. ADIT (DPO) di Depan SMP Negeri 58 Jalan Platuk Donomulyo No.74 Kec. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya dengan maksud dan tujuan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram.

Menimbang, bahwa benar setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun terdakwa berperan sebagai perantara kurir untuk mengirimkan barang narkotika jenis sabu tersebut kepada pelanggan dari sdr.RUDI agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per gramnya.

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI yang sedang menunggu pelanggan dari sdr. RUDI di Jalan Pogot VI Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Surabaya. Pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik berisikan sekitar 2000 (dua ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" yang berada di tempat sampah samping terdakwa, kemudian melanjutkan pengembangan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 4 (empat) pak plastik klip;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 2539/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08109/NNF/2023 atas nama terdakwa **IMAM SYAFI'I BIN H.HADIRI** yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. : 27915/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 4,152 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :
 - No. : 27915/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 4,132 gram;

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Kesatu Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**setiap orang**";



Menimbang, bahwa “ setiap orang “ berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **IMAM SYAFI' I BIN H. HADIRI** adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ **Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu “;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, terdakwa IMAM SYAFI' I BIN H.HADIRI sepakat untuk menerima barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat beberapa botol berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dari sdr.RUDI (DPO) dengan cara sistem ranjau di di dalam 1 (satu) unit mobil travel yang terpakir di pinggir jalan, kemudian atas permintaan dari sdr. RUDI (DPO) terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamar kos terdakwa yang beralamat di Jalan Bulak Banteng Perintis Utama Nomor 6 Surabaya untuk mengecek berapa banyak botol dan butir dari pil tersebut, setelah terdakwa mengetahui sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol plastik berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total keseluruhan berisikan 47.000 (empat puluh tujuh) butir dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) botol plastik berisi obat keras jenis tablet Yarindo warna putih berlogo “Y” dengan total keseluruhan berisikan 23.000 (dua puluh tiga) butir, selanjutnya terdakwa langsung memberitahu kepada sdr.RUDI (DPO) dan sembari menunggu perintah lanjutan dari sdr. RUDI (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB, terdakwa atas perintah dari sdr. RUDI (DPO) menemui sdr. ADIT (DPO) di depan SMP Negeri 58 Jalan Platuk Donomulyo Nomor 74 Kec.Sidotopo Wetan Kec.Kenjeran Surabaya dengan maksud dan tujuan menyerahkan 1 (satu) botol plastik berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan total berisikan 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) botol plastik berisi obat keras jenis tablet Yarindo warna putih berlogo "Y" dengan total berisikan 1.000 (seribu) butir, setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun terdakwa mengirimkan pil tersebut kepada pelanggan dari sdr.RUDI agar mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per botolnya.

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 21.30 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM SYAFI'I BIN H. HADIRI yang sedang menunggu pelanggan dari sdr. RUDI bertempat di Jalan Pogot VI Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya. Pada saat dilakukan penangkapan, turut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik berisikan sekitar 2000 (dua ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" yang berada di tempat sampah samping terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08109/NNF/2023 atas nama terdakwa **IMAM SYAFI'I BIN H. HADIRI** yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. : 27916/2023/NOF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto sekira 224,880 gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif triheksifinedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- No. : 27917/2023/NOF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto sekira 176,720 gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif triheksifinedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/mengedarkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo “LL” merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kesatu;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, bahwa setelah Majelis membaca materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu berupa :

- No. : 27915/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 4,152 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga puluh sembilan) botol plastik brisi total 39.000 (tiga puluh sembilan ribu) butir pil berwarna putih berlogo “LL” (doble L);
- 21 (dua puluh satu) botol plastik berisi 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil warna putih berlogo “Y” jenis Yurindo;
- 1 (satu) buah kardus besar warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sendok plastic;
- 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 4 (empat) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) bungkus kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP No.085736422793;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemeberantasan penyalahgunaan narkotika
- Bahwa barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo “LL” merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DAN Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2539/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SYAFI'I BIN H. HADIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I DAN mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu* ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IMAM SYAFI'I BIN H. HADIRI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - No. :27915/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 4,152 gram
 - 39 (tiga puluh sembilan) botol plastik brisi total 39.000 (tiga puluh sembilan ribu) butir pil berwarna putih berlogo “LL” (doble L)
 - 21 (dua puluh satu) botol plastik berisi 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil warna putih berlogo “Y” jenis Yurindo
 - 1 (satu) buah kardus besar warna coklat
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) buah sendok plastik
 - 1 (satu) buah sedotan plastik
 - 4 (empat) pak plastik klip
 - 1 (satu) buah dompet
 - 1 (satu) bungkus kresek warna hitam
 - 1 (satu) buah HP No.085736422793

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOELIATI, S.Sos., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H.,M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., , M.H..

Panitera Pengganti,

YOELIATI, S.Sos., M.Si.